

AGB – Общие условия оказания услуг по коучингу, консультированию и образовательным форматам

Исполнитель

Услуги предоставляются:

Анной Леоненко
Karrierecoaching / Beratung / Bildungsleistungen
Zionskirchstraße 45
10119 Berlin
Deutschland

Услуги могут оказываться либо Анной Леоненко в качестве самостоятельного исполнителя, либо в рамках проектов Mediaost Events und Kommunikation GmbH. Какая именно сторона является договорным партнером в каждом конкретном случае, определяется соответствующим предложением, счетом, подтверждением бронирования или отдельной договоренностью.

Область применения

Настоящие Общие условия применяются ко всем услугам исполнителя в сфере коучинга, консультирования и образовательных форматов. Они применяются, в частности, к следующим форматам:

- индивидуальный коучинг
- индивидуальные консультации
- индивидуальное сопровождение
- групповой коучинг
- групповые консультации
- семинары
- воркшопы
- вебинары
- тренинги
- лекции и выступления
- онлайн-курсы
- цифровые программы
- очные мероприятия
- гибридные форматы
- иные групповые мероприятия
- сопоставимые форматы коучинга, консультирования, обучения и сопровождения

Настоящие Общие условия действуют независимо от того, оказывается ли услуга онлайн, очно, по телефону, письменно, в цифровом формате, в живом формате, в записи или в комбинации этих форм. Они также применяются к цифровому контенту и материалам, которые предоставляются или продаются в связи с услугами. К ним относятся, например, презентации, шаблоны, чек-листы, рабочие листы, записи, видео, аудиофайлы, PDF-файлы, концепции, текстовые блоки или иные цифровые сопроводительные материалы. Иные договоренности действуют только в том случае, если они были прямо согласованы письменно или в текстовой форме.

Содержание и цель услуг

Исполнитель поддерживает клиентов в вопросах профессиональной ориентации, карьерного развития, профессиональной переориентации, самостоятельной деятельности, открытия бизнеса, разработки проектов и реализации профессиональных или предпринимательских целей. Особое внимание уделяется сопровождению людей, которые хотят профессионально переориентироваться

в Германии, построить самостоятельную деятельность или разработать собственный проект. Возможные темы включают, в частности:

- профессиональную переориентацию
- развитие карьерных целей
- анализ сильных сторон, компетенций и интересов
- подготовку к поиску работы
- анализ и структурирование документов для подачи на работу
- подготовку к собеседованиям
- разработку бизнес-идей
- планирование самостоятельной деятельности
- составление и структурирование бизнес-планов
- позиционирование, разработку предложения и привлечение клиентов
- подготовку документов для программ поддержки, Jobcenter, Arbeitsagentur или других инстанций
- развитие и структурирование профессиональных, творческих или предпринимательских проектов

Дополнительная ориентационная поддержка

В рамках оказания услуг исполнитель может предоставлять общую ориентацию по смежным темам. К ним могут относиться, в частности:

базовые рекомендации по организации бухгалтерского учета, например с использованием цифровых инструментов, таких как Lexoffice

- общая информация о налоговой системе Германии
- помощь в понимании документов или писем от ведомств

общие разъяснения по вопросам Jobcenter, Arbeitsagentur, Ausländerbehörde, Finanzamt или других инстанций

- общая ориентация по вопросам пребывания в Германии или предпринимательских рамочных условий
- помощь в сортировке и структурировании документов

языковая и содержательная ориентация при работе с немецкими формулярами, письмами или требованиями

Такая поддержка служит для общей ориентации и практического структурирования. Она не заменяет юридическую, налоговую, финансовую, страховую или официальную консультацию государственных органов.

Разграничение с другими видами консультаций

Исполнитель не оказывает юридические, налоговые, финансовые, медицинские консультации и не осуществляет психотерапевтическое лечение. При наличии конкретных юридических, налоговых, финансовых, официальных или медицинских вопросов клиентам следует обращаться к квалифицированным специалистам или компетентным инстанциям. К ним относятся, например, адвокаты, налоговые консультанты, финансовые консультанты, ведомства, консультационные центры или терапевтические специалисты.

Формат работы

Работа основана на педагогической, консультационной и коучинговой методике. Исполнитель помогает клиентам:

- прояснять цели
- расширять перспективу
- видеть возможные варианты

- готовить решения
- структурировать документы
- планировать конкретные следующие шаги
- понятно представлять профессиональные или предпринимательские идеи

Конкретная реализация остается задачей клиента.

Собственная ответственность клиентов

Клиенты самостоятельно отвечают за свои решения, действия и результаты. В частности, они самостоятельно отвечают за:

- правильность и полноту предоставленных сведений
- проверку важной информации
- соблюдение сроков
- подачу документов
- коммуникацию с ведомствами, учреждениями или третьими лицами
- реализацию шагов, разработанных в рамках коучинга, консультации или образовательного формата

Исполнитель не несет ответственности за неполную, неправильную или несвоевременно предоставленную информацию.

Отсутствие гарантии результата

Исполнитель обязан добросовестно оказать согласованную услугу, но не обязан обеспечить определенный результат. В частности, не предоставляется гарантия:

- получения работы
- успешного результата подачи заявки на работу
- утверждения бизнес-плана
- получения финансирования или поддержки
- решений ведомств или других инстанций
- выдачи, продления или изменения вида на жительство
- экономического успеха самостоятельной деятельности или бизнеса
- определенного оборота, дохода или прибыли
- успеха проекта, мероприятия или публикации

Заключение договора

Договор заключается путем бронирования, письменной договоренности, подтверждения по электронной почте, принятия предложения, оплаты счета или начала оказания услуги. Конкретный объем услуги определяется соответствующим предложением, счетом, подтверждением бронирования или индивидуальной договоренностью.

Вознаграждение и оплата

Размер вознаграждения определяется в соответствии с согласованным предложением. Если не согласовано иное, действуют следующие ориентировочные расценки:

- индивидуальная сессия, 1,5 часа: 200 евро плюс 19 % НДС
- последующие сессии: 100 евро в час плюс 19 % НДС
- регулярный коучинг, одна сессия в месяц по 1,5 часа: 1900 евро в год плюс 19 % НДС

Для более объемного сопровождения, составления бизнес-плана, сопровождения при открытии бизнеса, разработки проектов, структурирования документов, воркшопов, семинаров, вебинаров, тренингов, лекций, онлайн-курсов, цифровых программ или аналогичных форматов размер вознаграждения зависит от объема и сложности. В зависимости от услуги вознаграждение может составлять от 200 евро до 5000 евро плюс 19 % НДС. Конкретная цена индивидуально

согласовывается до начала работы. Оплата производится, как правило, по счету. Счета подлежат оплате без удержаний в срок, указанный в счете.

Пакеты, программы и групповые форматы

При пакетах, годовом сопровождении, групповых программах, семинарах, воркшопах, вебинарах, тренингах, лекциях, онлайн-курсах, цифровых программах или аналогичных форматах точный объем услуг определяется соответствующим предложением. Неиспользованные встречи или услуги могут быть перенесены только в том случае, если это было прямо согласовано или если исполнитель дал на это согласие. Если не согласовано иное, право на денежную компенсацию за неиспользованные встречи, часы, содержание или материалы не возникает.

Встречи и отмена

Согласованные индивидуальные встречи могут быть бесплатно отменены или перенесены не позднее чем за 24 часа до назначенного времени. При более поздней отмене или неявке встреча может быть оплачена в полном объеме. Для групповых мероприятий, семинаров, воркшопов, вебинаров, тренингов, лекций, онлайн-курсов или цифровых программ действуют условия отмены и участия, указанные в соответствующем предложении. Если клиент опаздывает, продолжительность встречи может быть соответственно сокращена. Право на восполнение пропущенного времени не возникает.

Проведение онлайн, очно или в гибридном формате

Услуги могут оказываться онлайн, по телефону, письменно, очно или в гибридном формате. Онлайн-форматы могут проводиться, в частности, с использованием видеоконференций, телефона, электронной почты, мессенджеров, обучающих платформ или других цифровых инструментов. Клиенты самостоятельно отвечают за технические условия участия, в частности за стабильное интернет-соединение, работающие устройства и доступ к согласованному инструменту. При технических проблемах на стороне клиента право на бесплатное повторение не возникает.

Цифровой контент и материалы

В рамках оказания услуг исполнитель может предоставлять или продавать цифровой контент и материалы.

К ним относятся, в частности:

- презентации
- шаблоны
- чек-листы
- рабочие листы
- упражнения
- PDF-файлы
- записи
- видео
- аудиофайлы
- текстовые блоки
- концепции
- материалы курса
- цифровые сопроводительные материалы

Этот цифровой контент и материалы предназначены исключительно для личного использования клиентом в рамках приобретенной услуги. Передача третьим лицам, публикация, копирование, переработка, коммерческое использование, использование в собственных курсах, программах или предложениях, а также загрузка на публичные платформы, в группы, базы данных или системы

искусственного интеллекта без прямого согласия исполнителя не разрешены.

Авторское право и права использования

Все созданные или предоставленные исполнителем материалы, документы, методы, концепции, тексты, презентации, шаблоны, чек-листы, рабочие листы, упражнения, цифровое содержание, фотографии, видео и иные материалы защищены авторским правом. Если не согласовано иное, клиенты получают простое, неисключительное и непередаваемое право использования для личных целей в рамках приобретенной услуги. Без предварительного согласия, в частности, не допускаются:

- передача третьим лицам
- публикация
- продажа
- использование в собственных курсах, программах или предложениях
- использование в коммерческих целях
- копирование
- переработка и дальнейшее распространение
- загрузка на публичные платформы, в группы, базы данных или системы искусственного интеллекта

Это действует также после окончания сотрудничества.

Работа с документами клиентов

Исполнитель может помогать клиентам в структурировании, языковой доработке или содержательной подготовке документов. К таким документам могут относиться, например:

- резюме
- мотивационное письмо
- документы для подачи на работу
- бизнес-план
- финансовый план
- описание проекта
- презентация
- документы для Jobcenter, Arbeitsagentur, организаций поддержки или других инстанций
- тексты для профессиональных, предпринимательских или проектных целей

Ответственность за правильность, полноту, подачу и использование документов лежит на клиенте.

Право на отказ и отдельное уведомление о праве на отказ

Если клиенты являются потребителями в смысле закона и договор был заключен дистанционно или вне деловых помещений, может существовать установленное законом право на отказ от договора. Подробности содержатся в отдельном уведомлении о праве на отказ. Уведомление о праве на отказ предоставляется клиентам отдельно, если это требуется законом. Указания в настоящих AGB не заменяют отдельное уведомление о праве на отказ.

Начало оказания услуги до истечения срока отказа

Если клиент прямо желает, чтобы исполнитель начал оказывать согласованную услугу до истечения срока отказа, это может иметь последствия для права на отказ. Это касается, например:

- индивидуального коучинга
- консультаций
- сопровождения
- группового коучинга
- семинаров
- воркшопов

- вебинаров
- тренингов
- лекций
- онлайн-курсов
- цифровых программ
- иных живых или групповых форматов

В таком случае клиент до начала оказания услуги отдельно информируется об этом и должен прямо подтвердить, что исполнитель вправе начать оказание услуги до истечения срока отказа. При полном оказании услуги до истечения срока отказа право на отказ может прекратиться, если клиент заранее прямо согласился с началом оказания услуги и подтвердил, что теряет право на отказ при полном исполнении договора. Если услуга оказана только частично и клиент действительным образом отказывается от договора, клиент может быть обязан оплатить соразмерную стоимость уже оказанных услуг до момента отказа.

Цифровой контент и прекращение права на отказ

При цифровом контенте, который не поставляется на физическом носителе, право на отказ может прекратиться до истечения срока отказа. Это касается, например:

- PDF-файлов
- презентаций
- шаблонов
- чек-листов
- рабочих листов
- записей
- видео
- аудиофайлов
- цифровых материалов курса
- файлов для скачивания
- ссылок на защищенный контент
- доступов к цифровым программам или платформам

Право на отказ может прекратиться, если клиент прямо согласился с тем, что исполнитель начнет предоставление цифрового контента до истечения срока отказа, и клиент подтвердил, что тем самым теряет право на отказ с началом предоставления цифрового контента. Предоставление может происходить, в частности, путем скачивания, отправки по электронной почте, активации ссылки, доступа к закрытому разделу, доступа к платформе или иного цифрового предоставления. Перед предоставлением цифрового контента исполнитель может потребовать отдельное согласие и подтверждение.

Дополнительные подтверждения при бронировании или покупке

При цифровом контенте или услугах, которые по желанию клиента должны начаться до истечения срока отказа, могут требоваться дополнительные подтверждения, чекбоксы или заявления. Для цифрового контента может использоваться, в частности, следующее подтверждение: «Я прямо соглашаюсь с тем, что Анна Леоненко начнет предоставление цифрового контента до истечения срока отказа. Мне известно, что с началом предоставления цифрового контента я теряю свое право на отказ». Для услуг, живых форматов и групповых мероприятий может использоваться, в частности, следующее подтверждение: «Я прямо прошу и соглашаюсь с тем, чтобы Анна Леоненко начала оказание согласованной услуги до истечения срока отказа. Мне известно, что мое право на отказ прекращается при полном исполнении договора Анной Леоненко. При отказе до полного оказания услуги я могу быть обязана/обязан оплатить соразмерную стоимость уже оказанных услуг».

Фото- и видеосъемка на групповых мероприятиях

На групповых мероприятиях, семинарах, воркшопах, вебинарах, тренингах, лекциях, онлайн-курсах или аналогичных форматах могут создаваться фото- или видеозаписи. Эти записи могут использоваться для документации, последующей работы, публичной коммуникации или рекламы похожих предложений. Участники, насколько это требуется, заранее или на месте информируются о фото- и видеосъемке. Если участники не хотят, чтобы их фотографировали или снимали на видео, им следует по возможности сообщить об этом исполнителю до начала мероприятия. Исполнитель учтет это в организационно возможных пределах. Фотографии или видео, на которых отдельные лица явно узнаваемы и находятся в центре изображения, публикуются только при наличии соответствующего согласия, если такое согласие требуется законом. Данное согласие может быть отозвано с действием на будущее.

Использование материалов, предоставленных клиентами

Если клиенты предоставляют собственные фотографии, видео, логотипы, тексты, документы или иные материалы, они подтверждают, что имеют право использовать и передавать эти материалы. Они обеспечивают, что использование таких материалов не нарушает права третьих лиц, в частности авторские права, права на товарные знаки, личные права или права в сфере защиты данных. Исполнитель не обязан самостоятельно проверять правовую допустимость предоставленных материалов.

Конфиденциальность

Все личные, профессиональные, финансовые или деловые сведения, обсуждаемые в рамках сотрудничества, рассматриваются как конфиденциальные. Исполнитель не передает конфиденциальную информацию третьим лицам без согласия, если только не существует законной обязанности раскрытия информации.

Защита данных

Персональные данные обрабатываются только в той мере, в какой это необходимо для оказания услуг, коммуникации, выставления счетов, документации или выполнения законных обязанностей. Если фото- или видеозаписи содержат персональные данные, их обработка также осуществляется в соответствии с действующими правилами защиты данных. Дополнительные детали содержатся в отдельной политике конфиденциальности.

Ответственность

Исполнитель несет ответственность при умысле и грубой неосторожности в соответствии с законом. При простой неосторожности исполнитель несет ответственность только при нарушении существенных договорных обязанностей и ограниченно предсказуемым, типичным для договора ущербом. Ответственность за ущерб, причиненный жизни, телу или здоровью, остается незатронутой. Исполнитель не несет ответственности за решения клиентов, решения третьих лиц, решения ведомств, экономические изменения или отсутствие успеха профессиональных, предпринимательских или личных проектов.

Форс-мажор и невозможность оказания услуги

Если услуга не может быть оказана из-за болезни, форс-мажора, технических сбоев или иных непредвиденных обстоятельств, по возможности согласовывается новая дата. Право на возмещение ущерба в таких случаях не возникает, если невозможность оказания услуги не была вызвана умышленно или вследствие грубой неосторожности.

Язык и основная версия

Настоящие Общие условия могут предоставляться на немецком и русском языках. Русская версия служит для лучшего понимания. Основной является немецкая версия, если прямо не согласовано

иное.

Заключительные положения

Применяется право Федеративной Республики Германия. Местом судебной подсудности, насколько это допустимо законом, является Берлин. Если какое-либо положение настоящих Общих условий полностью или частично является или становится недействительным, действительность остальных положений не затрагивается.

AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen für Coaching-, Beratungs- und Bildungsleistungen

Anbieterin

Die Leistungen werden angeboten von:

Anna Leonenko

Karrierecoaching / Beratung / Bildungsleistungen

Zionskirchstraße 45

10119 Berlin

Deutschland

Die Leistungen können entweder durch Anna Leonenko als freiberufliche Anbieterin oder im Rahmen von Projekten der Mediaost Events und Kommunikation GmbH erbracht werden. Welche Vertragspartnerin im jeweiligen Fall gilt, ergibt sich aus dem konkreten Angebot, der Rechnung, der Buchungsbestätigung oder der jeweiligen Vereinbarung.

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Coaching-, Beratungs- und Bildungsleistungen der Anbieterin. Sie gelten insbesondere für:

- Einzelcoachings
- Einzelberatungen
- individuelle Begleitungen
- Gruppencoachings
- Gruppenberatungen
- Seminare
- Workshops
- Webinare
- Trainings
- Vorträge
- Online-Kurse
- digitale Programme
- Präsenzveranstaltungen
- hybride Formate
- sonstige Gruppenveranstaltungen
- vergleichbare Coaching-, Beratungs-, Bildungs- und Begleitformate

Die AGB gelten unabhängig davon, ob die Leistung online, vor Ort, telefonisch, schriftlich, digital, live, aufgezeichnet oder in einer Kombination dieser Formen erbracht wird. Sie gelten außerdem für digitale Inhalte und Materialien, die im Zusammenhang mit den Leistungen bereitgestellt oder verkauft werden. Dazu gehören zum Beispiel Präsentationen, Vorlagen, Checklisten, Arbeitsblätter, Aufzeichnungen, Videos, Audiodateien, PDFs, Konzepte, Textbausteine oder sonstige digitale Begleitmaterialien. Abweichende Vereinbarungen gelten nur, wenn sie ausdrücklich schriftlich oder in Textform vereinbart wurden.

Inhalt und Ziel der Leistungen

Die Anbieterin unterstützt Kundinnen und Kunden bei beruflicher Orientierung, Karriereentwicklung, beruflicher Neuorientierung, Selbstständigkeit, Gründungsvorhaben, Projektentwicklung und der Umsetzung beruflicher oder unternehmerischer Ziele. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Begleitung von Menschen, die sich in Deutschland beruflich neu orientieren, eine selbstständige Tätigkeit aufbauen oder ein eigenes Projekt entwickeln möchten. Mögliche Themen sind insbesondere:

- berufliche Neuorientierung

- Entwicklung von Karrierezielen
- Reflexion von Stärken, Kompetenzen und Interessen
- Bewerbungsvorbereitung
- Analyse und Strukturierung von Bewerbungsunterlagen
- Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche
- Entwicklung von Geschäftsideen
- Planung einer Selbstständigkeit
- Erstellung und Strukturierung von Businessplänen
- Positionierung, Angebotsentwicklung und Kundengewinnung
- Vorbereitung von Unterlagen für Förderprogramme, Jobcenter, Arbeitsagentur oder andere Stellen
- Entwicklung und Strukturierung beruflicher, kreativer oder unternehmerischer Projekte

Ergänzende Orientierung

Im Rahmen der Leistungen kann die Anbieterin allgemeine Orientierung zu angrenzenden Themen geben. Dazu können insbesondere gehören:

grundlegende Hinweise zur Organisation der Buchhaltung, zum Beispiel mit digitalen Tools wie Lexoffice

- allgemeine Informationen zum Steuersystem in Deutschland
- Unterstützung beim Verständnis von Unterlagen oder Schreiben von Behörden

allgemeine Hinweise zu Jobcenter, Arbeitsagentur, Ausländerbehörde, Finanzamt oder anderen Stellen

- allgemeine Orientierung zu aufenthaltsrechtlichen oder unternehmerischen Rahmenbedingungen
- Unterstützung beim Sortieren und Strukturieren von Unterlagen

sprachliche und inhaltliche Orientierung bei deutschen Formularen, Schreiben oder Anforderungen

Diese Unterstützung dient der allgemeinen Orientierung und praktischen Strukturierung. Sie ersetzt keine rechtliche, steuerliche, finanzielle, versicherungsrechtliche oder behördliche Beratung.

Abgrenzung zu anderen Beratungsleistungen

Die Anbieterin erbringt keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Finanzberatung, keine medizinische Beratung und keine psychotherapeutische Behandlung. Bei konkreten rechtlichen, steuerlichen, finanziellen, behördlichen oder gesundheitlichen Fragen sollen Kundinnen und Kunden qualifizierte Fachpersonen oder zuständige Stellen hinzuziehen. Dazu gehören zum Beispiel Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Steuerberaterinnen und Steuerberater, Finanzberaterinnen und Finanzberater, Behörden, Beratungsstellen oder therapeutische Fachpersonen.

Arbeitsweise

Die Arbeit basiert auf einer pädagogischen, beratenden und coachingbasierten Methodik. Die Anbieterin unterstützt Kundinnen und Kunden dabei,

- Ziele zu klären
- Perspektiven zu erweitern
- Optionen zu erkennen
- Entscheidungen vorzubereiten
- Unterlagen zu strukturieren
- konkrete nächste Schritte zu planen
- berufliche oder unternehmerische Ideen verständlich darzustellen

Die konkrete Umsetzung liegt bei der Kundin oder dem Kunden.

Eigenverantwortung der Kundinnen und Kunden

Kundinnen und Kunden bleiben für ihre Entscheidungen, Handlungen und Ergebnisse selbst verantwortlich. Sie sind insbesondere selbst verantwortlich für:

- die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Angaben
- die Prüfung wichtiger Informationen
- die Einhaltung von Fristen
- die Einreichung von Unterlagen
- die Kommunikation mit Behörden, Institutionen oder Dritten
- die Umsetzung der im Coaching, in der Beratung oder im Bildungsformat entwickelten Schritte

Die Anbieterin übernimmt keine Verantwortung für unvollständige, falsche oder verspätet bereitgestellte Informationen.

Keine Erfolgsgarantie

Die Anbieterin schuldet eine sorgfältige Durchführung der vereinbarten Leistung, jedoch keinen bestimmten Erfolg. Insbesondere wird keine Garantie übernommen für:

- den Erhalt eines Arbeitsplatzes
- den Erfolg einer Bewerbung
- die Bewilligung eines Businessplans
- die Bewilligung von Fördermitteln
- Entscheidungen von Behörden oder anderen Stellen
- die Erteilung, Verlängerung oder Änderung eines Aufenthaltstitels
- den wirtschaftlichen Erfolg einer Selbstständigkeit oder eines Unternehmens
- bestimmte Umsätze, Einnahmen oder Gewinne
- den Erfolg eines Projekts, einer Veranstaltung oder einer Veröffentlichung

Vertragsschluss

Ein Vertrag kommt zustande durch Buchung, schriftliche Vereinbarung, E-Mail-Bestätigung, Annahme eines Angebots, Zahlung einer Rechnung oder Beginn der Leistungserbringung. Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot, der Rechnung, der Buchungsbestätigung oder einer individuellen Vereinbarung.

Honorar und Zahlung

Die Vergütung richtet sich nach dem jeweils vereinbarten Angebot. Soweit nicht anders vereinbart, gelten folgende Orientierungswerte:

Einzelsession, 1,5 Stunden: 200 Euro zzgl. 19 % MwSt.

Folgesitzungen: 100 Euro pro Stunde zzgl. 19 % MwSt.

Regelmäßiges Coaching, eine Sitzung pro Monat je 1,5 Stunden: 1900 Euro pro Jahr zzgl. 19 % MwSt.

Für umfangreichere Begleitungen, Businessplan-Erstellung, Gründungsbegleitung, Projektentwicklung, Dokumentenstrukturierung, Workshops, Seminare, Webinare, Trainings, Vorträge, Online-Kurse, digitale Programme oder ähnliche Formate richtet sich das Honorar nach Umfang und Komplexität. Das Honorar kann je nach Leistung zwischen 200 Euro und 5000 Euro zzgl. 19 % MwSt. liegen. Der konkrete Preis wird vor Beginn individuell vereinbart. Die Zahlung erfolgt in der Regel auf Rechnung. Rechnungen sind innerhalb der auf der Rechnung genannten Frist ohne Abzug zu zahlen.

Pakete, Programme und Gruppenformate

Bei Paketen, Jahresbegleitungen, Gruppenprogrammen, Seminaren, Workshops, Webinaren, Trainings, Vorträgen, Online-Kursen, digitalen Programmen oder ähnlichen Formaten ergibt sich der genaue Leistungsumfang aus dem jeweiligen Angebot. Nicht genutzte Termine oder Leistungen können nur nachgeholt werden, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde oder die Anbieterin dem zustimmt. Ein Anspruch auf Auszahlung nicht genutzter Termine, Stunden, Inhalte oder Materialien besteht nicht, soweit nichts anderes vereinbart wurde.

Termine und Absagen

Vereinbarte Einzeltermine können bis spätestens 24 Stunden vor dem Termin kostenfrei abgesagt oder verschoben werden. Bei späterer Absage oder Nichterscheinen kann der Termin vollständig berechnet werden. Bei Gruppenveranstaltungen, Seminaren, Workshops, Webinaren, Trainings, Vorträgen, Online-Kursen oder digitalen Programmen gelten die im jeweiligen Angebot genannten Storno- und Teilnahmebedingungen. Erscheint eine Kundin oder ein Kunde verspätet, kann sich die Dauer des Termins entsprechend verkürzen. Ein Anspruch auf Nachholung der versäumten Zeit besteht nicht.

Durchführung online, vor Ort oder hybrid

Die Leistungen können online, telefonisch, schriftlich, vor Ort oder hybrid erbracht werden. Online-Formate können insbesondere per Videokonferenz, Telefon, E-Mail, Messenger, Lernplattform oder anderen digitalen Tools durchgeführt werden. Kundinnen und Kunden sind selbst dafür verantwortlich, die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme sicherzustellen, insbesondere eine stabile Internetverbindung, funktionierende Geräte und Zugang zum vereinbarten Tool. Bei technischen Problemen auf Seiten der Kundin oder des Kunden besteht kein Anspruch auf kostenfreie Wiederholung.

Digitale Inhalte und Materialien

Im Rahmen der Leistungen kann die Anbieterin digitale Inhalte und Materialien bereitstellen oder verkaufen. Dazu gehören insbesondere:

- Präsentationen
- Vorlagen
- Checklisten
- Arbeitsblätter
- Übungen
- PDFs
- Aufzeichnungen
- Videos
- Audiodateien
- Textbausteine
- Konzepte
- Kursunterlagen
- digitale Begleitmaterialien

Diese digitalen Inhalte und Materialien sind ausschließlich für die persönliche Nutzung durch die Kundin oder den Kunden im Rahmen der gebuchten Leistung bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte, Veröffentlichung, Vervielfältigung, Bearbeitung, kommerzielle Nutzung, Nutzung in eigenen Kursen, Programmen oder Angeboten sowie das Hochladen in öffentliche Plattformen, Gruppen, Datenbanken oder KI-Systeme ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Anbieterin nicht erlaubt.

Urheberrecht und Nutzungsrechte

Alle von der Anbieterin erstellten oder bereitgestellten Inhalte, Unterlagen, Methoden, Konzepte, Texte, Präsentationen, Vorlagen, Checklisten, Arbeitsblätter, Übungen, digitalen Inhalte, Fotos, Videos und sonstigen Materialien sind urheberrechtlich geschützt. Kundinnen und Kunden erhalten, soweit nicht anders vereinbart, ein einfaches, nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht für den persönlichen Gebrauch im Rahmen der gebuchten Leistung. Nicht erlaubt sind ohne vorherige Zustimmung insbesondere:

- Weitergabe an Dritte
- Veröffentlichung
- Verkauf
- Nutzung in eigenen Kursen, Programmen oder Angeboten

- Nutzung für kommerzielle Zwecke
- Vervielfältigung
- Bearbeitung und Weiterverbreitung
- Upload in öffentliche Plattformen, Gruppen, Datenbanken oder KI-Systeme

Dies gilt auch nach Ende der Zusammenarbeit.

Arbeit mit Unterlagen der Kundinnen und Kunden

Die Anbieterin kann Kundinnen und Kunden bei der Strukturierung, sprachlichen Überarbeitung oder inhaltlichen Vorbereitung von Unterlagen unterstützen. Dazu können zum Beispiel gehören:

- Lebenslauf
- Anschreiben
- Bewerbungsunterlagen
- Businessplan
- Finanzplan
- Projektbeschreibung
- Präsentation
- Unterlagen für Jobcenter, Arbeitsagentur, Förderstellen oder andere Stellen
- Texte für berufliche, unternehmerische oder projektbezogene Zwecke

Die Verantwortung für Richtigkeit, Vollständigkeit, Einreichung und Verwendung der Unterlagen liegt bei der Kundin oder dem Kunden.

Widerrufsrecht und gesonderte Widerrufsbelehrung

Wenn Kundinnen oder Kunden Verbraucherinnen oder Verbraucher im Sinne des Gesetzes sind und der Vertrag im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wird, kann ein gesetzliches Widerrufsrecht bestehen. Die Einzelheiten ergeben sich aus der gesonderten Widerrufsbelehrung. Die Widerrufsbelehrung wird Kundinnen und Kunden, soweit gesetzlich erforderlich, separat zur Verfügung gestellt. Die Hinweise in diesen AGB ersetzen nicht die gesonderte Widerrufsbelehrung.

Beginn der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist

Wünscht die Kundin oder der Kunde ausdrücklich, dass die Anbieterin bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der vereinbarten Dienstleistung beginnt, kann dies Auswirkungen auf das Widerrufsrecht haben. Das betrifft zum Beispiel:

- Einzelcoachings
- Beratungen
- Begleitungen
- Gruppencoachings
- Seminare
- Workshops
- Webinare
- Trainings
- Vorträge
- Online-Kurse
- digitale Programme
- sonstige Live- oder Gruppenformate

Die Kundin oder der Kunde wird in diesem Fall vor Beginn der Leistung gesondert darauf hingewiesen und muss ausdrücklich bestätigen, dass die Anbieterin mit der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen darf. Bei vollständiger Erbringung der Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist kann das Widerrufsrecht erlöschen, wenn die Kundin oder der Kunde zuvor ausdrücklich zugestimmt und bestätigt hat, dass sie oder er das Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung verliert. Wird die Leistung nur teilweise erbracht

und widerruft die Kundin oder der Kunde den Vertrag wirksam, kann die Kundin oder der Kunde verpflichtet sein, für die bis zum Widerruf bereits erbrachten Leistungen einen angemessenen Wertersatz zu zahlen.

Digitale Inhalte und Erlöschen des Widerrufsrechts

Bei digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden, kann das Widerrufsrecht vor Ablauf der Widerrufsfrist erlöschen. Das betrifft zum Beispiel:

- PDFs
- Präsentationen
- Vorlagen
- Checklisten
- Arbeitsblätter
- Aufzeichnungen
- Videos
- Audiodateien
- digitale Kursmaterialien
- Downloads
- Links zu geschützten Inhalten
- Zugänge zu digitalen Programmen oder Plattformen

Das Widerrufsrecht kann erlöschen, wenn die Kundin oder der Kunde ausdrücklich zugestimmt hat, dass die Anbieterin mit der Bereitstellung des digitalen Inhalts vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und die Kundin oder der Kunde bestätigt hat, dass sie oder er dadurch das Widerrufsrecht mit Beginn der Bereitstellung verliert. Die Bereitstellung kann insbesondere durch Download, E-Mail-Versand, Freischaltung eines Links, Zugang zu einem geschützten Bereich, Zugang zu einer Plattform oder sonstige digitale Zurverfügungstellung erfolgen. Die Anbieterin kann vor der Bereitstellung digitaler Inhalte eine gesonderte Zustimmung und Bestätigung verlangen.

Zusätzliche Bestätigungen bei Buchung oder Kauf

Bei digitalen Inhalten oder bei Leistungen, die auf Wunsch der Kundin oder des Kunden vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen sollen, können zusätzliche Bestätigungen, Checkboxen oder Erklärungen erforderlich sein. Für digitale Inhalte kann insbesondere folgende Bestätigung verwendet werden: „Ich stimme ausdrücklich zu, dass Anna Leonenko vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Bereitstellung der digitalen Inhalte beginnt. Mir ist bekannt, dass ich durch meine Zustimmung mit Beginn der Bereitstellung mein Widerrufsrecht verliere.“ Für Dienstleistungen, Live-Formate und Gruppenveranstaltungen kann insbesondere folgende Bestätigung verwendet werden: „Ich verlange ausdrücklich und stimme zu, dass Anna Leonenko vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Erbringung der vereinbarten Dienstleistung beginnt. Mir ist bekannt, dass mein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch Anna Leonenko erlischt. Bei einem Widerruf vor vollständiger Leistungserbringung kann ich zur Zahlung eines angemessenen Wertersatzes für bereits erbrachte Leistungen verpflichtet sein.“

Foto- und Videoaufnahmen bei Gruppenveranstaltungen

Bei Gruppenveranstaltungen, Seminaren, Workshops, Webinaren, Trainings, Vorträgen, Online-Kursen oder ähnlichen Formaten können Foto- oder Videoaufnahmen erstellt werden. Diese Aufnahmen können der Dokumentation, Nachbereitung, Öffentlichkeitsarbeit oder Bewerbung ähnlicher Angebote dienen. Teilnehmende werden, soweit erforderlich, vorab oder vor Ort auf Foto- und Videoaufnahmen hingewiesen. Wenn Teilnehmende nicht fotografiert oder gefilmt werden möchten, sollen sie dies der Anbieterin möglichst vor Beginn der Veranstaltung mitteilen. Die Anbieterin wird dies im Rahmen des organisatorisch Möglichen berücksichtigen. Fotos oder Videos, auf denen einzelne Personen klar erkennbar im Mittelpunkt stehen, werden nur mit entsprechender Einwilligung veröffentlicht, soweit eine solche Einwilligung gesetzlich erforderlich ist. Eine erteilte Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Nutzung von durch Kundinnen und Kunden bereitgestelltem Material

Stellen Kundinnen oder Kunden eigene Fotos, Videos, Logos, Texte, Dokumente oder sonstige Materialien zur Verfügung, versichern sie, dass sie zur Nutzung und Weitergabe dieser Materialien berechtigt sind. Sie stellen sicher, dass durch die Verwendung keine Rechte Dritter verletzt werden, insbesondere keine Urheberrechte, Markenrechte, Persönlichkeitsrechte oder Datenschutzrechte. Die Anbieterin ist nicht verpflichtet, die rechtliche Zulässigkeit der bereitgestellten Materialien eigenständig zu prüfen.

Vertraulichkeit

Alle im Rahmen der Zusammenarbeit besprochenen persönlichen, beruflichen, finanziellen oder geschäftlichen Informationen werden vertraulich behandelt. Die Anbieterin gibt vertrauliche Informationen nicht ohne Zustimmung an Dritte weiter, soweit keine gesetzliche Verpflichtung zur Offenlegung besteht.

Datenschutz

Personenbezogene Daten werden nur verarbeitet, soweit dies für die Durchführung der Leistungen, die Kommunikation, die Rechnungsstellung, die Dokumentation oder die Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist. Soweit Foto- oder Videoaufnahmen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Verarbeitung ebenfalls nach Maßgabe der geltenden Datenschutzvorschriften. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der gesonderten Datenschutzerklärung.

Haftung

Die Anbieterin haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die Anbieterin nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Anbieterin haftet nicht für Entscheidungen von Kundinnen und Kunden, Entscheidungen Dritter, behördliche Entscheidungen, wirtschaftliche Entwicklungen oder den ausbleibenden Erfolg beruflicher, unternehmerischer oder persönlicher Vorhaben.

Höhere Gewalt und Verhinderung

Kann eine Leistung wegen Krankheit, höherer Gewalt, technischer Störungen oder anderer unvorhersehbarer Umstände nicht stattfinden, wird nach Möglichkeit ein Ersatztermin vereinbart. Ein Anspruch auf Schadensersatz besteht in diesen Fällen nicht, soweit die Verhinderung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.

Sprache und maßgebliche Fassung

Diese AGB können in deutscher und russischer Sprache zur Verfügung gestellt werden. Die russische Fassung dient dem besseren Verständnis. Maßgeblich ist die deutsche Fassung, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Berlin. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.